

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3837/2532

นาย สง่า เจริญ ลาภ
ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเรียกค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพราะถูกไล่ออกจากงานเนื่องจาก นายจ้างกล่าวหาลูกจ้างเป็นคดีอาญาว่า ปลอมและใช้เอกสารปลอม นื้อโกงและ พยายามนื้อโกงซึ่งศาลอาญาพิพากษายกฟ้องไปแล้วนั้น ไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับ คดีอาญา.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจาก งานโดยกล่าวหาว่าโจทก์ร่วมกับบุคคลภายนอกกระทำการทุจริต ซึ่งไม่เป็นความจริง และจำเลยได้ดำเนินคดีกับโจทก์ต่อศาลอาญาในข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสาร ปลอมร่วมกันนื้อโกง และพยายามนื้อโกง แต่ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง และศาล อุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุดแล้ว การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำ ผิด จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ขอ เรียกค่าเสียหายเพียงระยะเวลา 10 ปี เป็นเงิน 652,550 บาท และขอให้จำเลยจ่ายค่า ชดเชยเป็นเงิน 11,625 บาทจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จึงต้อง

จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 7,750 บาท ด้วย ขอให้บังคับจ่าย
จ่ายค่าชดเชย 11,625 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 7,750 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับ
ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นเงิน 652,550 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และ
ให้ยกเลิกคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงาน

จำเลยให้การว่า โจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของ
จำเลยโดยโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยจึงมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงาน เป็นการเลิก
จ้างโดยชอบธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ
ไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยกับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ร่วมกับนายแสวงพีของโจทก์และบุคคล
ภายนอกทุจริตด้วยวิธีแจ้งโอนเงินทางโทรศัพท์ จากธนาคารจำเลยสาขาอ่างทองไป
ยังสาขาอื่นของจำเลยในเขตกรุงเทพมหานครหลายสาขา ทั้งที่ความจริงธนาคาร
จำเลยสาขาอ่างทองไม่ได้มีการโอนเงินดังกล่าว การกระทำของโจทก์จึงเป็นการไม่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ กระทำและยอมให้ผู้อื่นกระทำการอันเป็นผลเสียหาย
ต่อธนาคารจำเลย อันเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ถือ
เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และจำเลยไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยกับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ทั้งไม่มีเหตุที่จะสั่งยกเลิก
คำสั่งของจำเลยที่ไล่โจทก์ออกจากงาน พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ว่า คดีนี้เกี่ยวเนื่องกับคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 8750/2528 ของศาลอาญาซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 46 บัญญัติว่า ในการพิจารณาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา โจทก์และจำเลยต่างก็เป็นคู่ความในคดีส่วนอาญาคำพิพากษาของศาลส่วนอาญาจึงมีผลผูกพันโจทก์จำเลยในคดีนี้ เมื่อคดีส่วนอาญาศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์มิได้เป็นผู้ร่วมกระทำการทุจริต คดีนี้ศาลแรงงานกลางย่อมจะต้องรับฟังว่าโจทก์มิได้กระทำการทุจริต พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์ผู้เป็นลูกจ้างถูกจำเลยผู้เป็นนายจ้างร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกับพวกปลอมและใช้เอกสารปลอม ร่วมกันฉ้อโกงและพยายามฉ้อโกง และศาลได้พิพากษายกฟ้องในคดีอาญา ตามคดีหมายเลขแดงที่ 8750/2528 ของศาลอาญานั้น หากจะฟ้องบังคับในทางแพ่งด้วย ในกรณีที่ฉ้อโกงได้เงินของจำเลยไป ก็ได้แต่ขอให้ใช้คืนเงินเท่านั้น จะขอให้ศาลบังคับให้โจทก์พ้นจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยด้วย ย่อมกระทำไม่ได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ต้องหาว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดทางอาญาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม ร่วมกันฉ้อโกงและพยายามฉ้อโกง จึงมิใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ลักษณะ 3หมวด 2 ดังนั้นในการวินิจฉัยว่าโจทก์กระทำการทุจริตต่อจำเลยหรือไม่ศาลแรงงานกลางไม่จำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญา..."

พิพากษายืน

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ